深圳土地制度改革历程的剖析与反思

ANALYSIS AND RECONSIDERATION ON THE LAND INSTITUTIONAL REFORM OF SHENZHEN

赵新平　于洋洋　李　茜

ZHAO Xinping; YU Yangyang; LI Qian

【摘要】全面回顾了深圳土地制度改革的历程，指出深圳对国家土地制度创新的贡献是创立了国有土地市场化出让制度及其各类配套制度，从而使深圳得益于土地财政；同时，文章也指出深圳长期以来对自己的农村城市化的处理并不成功，根本原因是没有用好集体产权。深圳国有土地出让制度后继问题已经显现，但是深圳后继改革的动力明显不足，主要原因是市级层面没有形成关于土地制度下一步向何去的基本共识，因此改革步伐迟滞，改革诉求已经不是很强烈。

【关键词】土地制度改革；深圳

ABSTRACT: This paper takes a comprehensive review on the land institutional reform of Shenzhen. It points out that the major contribution of Shenzhen experience to the Chinese land institutional innovation relies on the marketization of state-owned land transfer system and related policies, which brought great benefit to the city. However, this paper reveals that, in the past years, Shenzhen has not coped well with the rural land urbanization, due to the improper utilization of collective property rights system. Follow-up problems have been arising in the land transfer system of Shenzhen, while the reform in Shenzhen is in lack of motivation, the major reason of which is that the consensus of the next step reform has not been formed in city level. Therefore, the reform of Shenzhen has reached a plateau and the reform appeal failed to maintain the progressiveness either.

KEYWORD: land institutional reform; Shenzhen

以1978年十一届三中全会为起点，我国改革开放至今已经整整40年。在当时的历史起点上，土地制度有两大重要突破，其一是发端于安徽小岗村的农村土地制度改革，建立了家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制，一举调动了农民的生产积极性，也彻底激活了农村农业[1]。其二就是在深圳发起的城市土地制度改革，破除了无偿、无流动和无限期的计划时代的城市土地使用制度，深圳试行土地使用权的协议出让和公开招标出让以及公开拍卖，推动城市土地使用制度改革进入了一个新时代。此后，深圳经济特区作为改革开放的最前沿，不断开展土地制度的创新与探索，助推了全国土地制度的变革，为其他城市提供了先行探索的宝贵经验[2]。今日，迈进新的历史阶段，更需要重新审视过往，梳理剖析整个改革历程，从历史中汲取经验，为新时期的土地改革继续贡献“深圳经验”。

1　深圳土地制度改革历程

40年来，深圳土地制度改革相时而动，随势而变，纵观整个改革历程，始终沿着土地资源深度市场化这一轨迹，以实际发展需求推动实践稳步前进。可分为具有显著特征的三个阶段。

1.1　1980—1986年：试行土地出租，收取土地使用费，逐步显化土地作为生产要素的经济价值

1980年代，特区建市之初，中央只给政策不给资金，让深圳大胆探索、大胆改革，“杀出一条血路”；当时，深圳中心镇仅有三万人口，是一个典型的农业社会小城镇，特区建设就此起步。特区建设可谓白手起家，“摸着石头过河”、边试边干。最初做法是立足于“三来一补”的出口加工，以土地招商引资，进而收取土地使用费反哺城市建设，同时，特区还探索实践了土地出租、土地合作开发以及成片委托开发等城市开发模式，开启了特区建设步伐，具体如下：

一是出租土地收取土地使用费。初期，深圳

【文章编号】1002-1329(2018)增刊1-0017-06

【中图分类号】F293.2

【文献标识码】B

【doi】10.11819/cpr20181304a

【作者简介】

赵新平(1962-)，男，深圳市规划国土发展研究中心。

于洋洋(1982-)，男，深圳市规划国土发展研究中心，高级工程师。

李　茜(1987-)，女，深圳市规划国土发展研究中心，工程师。

【收稿日期】2018-07-17

学习借鉴了新加坡、台湾、香港等地的土地租赁经验，政府先期开发土地，把“生地”转为“熟地”，完成“三通一平”“五通一平”后，出租给外商投资建厂，由其开展来料加工、出口贸易等经济活动，政府则通过收取土地使用费回收初期投入的土地开发成本。“场地使用费”可以按合同约定期限一次性收取[①]，租期可达15年。

二是构建了政府与企业协同共建的城市开发模式。除了政府先开发再出租的供地方式之外，当时深圳参照蛇口工业区的模式，将部分重点区域成片委托开发。具体做法是政府以行政划拨方式，将未经开发的成片土地(生地)交由国企开发建设并经营管理，企业与政府同等行使规划和土地管理权限，形成了不同片区的大规模开发格局。当时委托开发片区有蛇口招商局、华侨城等八个片区，参与开发的企业被称为“八大诸侯”，这一“多点开花”的开发模式，大大推进了特区建设的步伐。

土地由无偿无限期使用转向有偿有限期使用，可谓一子落而满盘活，正式拉开了城市土地有偿使用的大幕，同时，土地作为生产要素重新回到历史舞台上，直接催生了后续的土地出让制度。但是毋庸讳言，这一阶段的改革尚未形成全面系统的思想体系，也没有设计好明确的制度框架及实施路径，仍属于探索初期。实践中，政府一次性收取若干年的土地使用费，新的收益可再次投入新一轮土地开发，开辟了政府财源，支持了城市基础设施建设，部分缓解了资金缺乏的紧约束。然而，由于土地要素并没有实现完全市场化配置，土地使用费标准不高，微薄的土地收益还不能支撑即将到来的特区大开发大建设。

1.2　1987—2008年：建立以土地要素市场化为核心，高度集中和统一管理的土地制度体系

这一阶段是特区快速发展建设的关键时期，也是城市建设进入规范化管理，系统管理、统一管理的土地制度逐步建构的初始阶段。特区建设的工作思路可概括为三个“筹”，一是“筹钱”，通过“以地生财”的方式解决城市建设资金匮乏的问题；二是“筹地”，通过特区内外“统征”“统转”解决城市发展大量缺地的难题；三是“统筹管理”，通过建立“五统一”[②]土地管理体制、“三层次、五阶段”的城市规划体系，“双管齐下”，实现城市科学合理规划、有序建设。

一是创立土地有偿使用制度。收取土地使用费并没有完全弥补城市建设的资金短缺，耗资巨大的土地开发甚至成为沉重的财政包袱，为此，在借鉴香港经验基础上，深圳尝试“以地生财”，制定了第一套成文的土地制度改革方案[③]，开启了第一轮土地制度改革。其重点是围绕建立土地有偿使用制度、推进土地市场化配置，完全恢复城市土地的商品属性。最具影响力的标志性事件是1987年12月土地拍卖“第一槌”，此举直接推动了1988年的宪法修改。值得一提的是，如今习以为常的土地出让行为在当时是要冒着违宪的风险的，时任深圳市委书记李灏对国土局副局长刘佳胜说：“如果你坐牢，我去给你送饭”。深圳人的改革精神、闯劲由此可以一斑。笔者认为，深圳市领导的改革决心、魄力与胆识一直是推动改革的核心动力。1988年1月，深圳颁布《特区土地管理条例》，明确实施以城市国有土地使用权出让为核心的有偿使用制度，奠定了土地有偿使用制度基础。此后，深圳围绕国有土地有偿出让，创新了招标、拍卖、挂牌、协议等多种出让方式，配套建立了土地价格评估体系，逐步搭建起土地交易市场，土地有偿使用制度日渐成型，而且设立了国土基金，土地出让收益“取之于地、用之于地”，有力支撑了城市基础设施建设。

二是创新土地征收制度。为全面推进特区一体化发展、保障城市建设用地供应，1992年市政府分别实施特区内土地城市化统征[④]，实现了特区内农村转为城市的目标；2003年，深圳又把1992年的特区内统征扩大到特区外的宝安、龙岗两区[⑤]。经过两次农村城市化，深圳完成了全域集体土地国有化，使之成为全国第一个没有农村建制的城市。农地征转过程中，深圳借鉴广东省的做法，建立了征地补偿金与返还地双补偿制度，保障集体及村民的权益，为征地制度改革提供了有益借鉴。

三是建立“五统一”的土地行政管理体制。1993年7月，深圳对宝安区、龙岗区两区土地实行“统一规划、统一征收、统一开发、统一出让、统一管理”，正式确立了“五统一”土地行政管理体制。政府通过组建城市建设综合开发公司统一征地，储备充足的建设用地，减少了未来征地成本，减轻了城市建设的财政负担，也为政府经营土地、建立土地一级市场夯实了基础。

四是完善了土地用途管制制度。土地用途管制制度的主要抓手是城市总体规划、土地利用总体规划、法定图则、近期规划及年度实施计划、指令性地方规划标准等。早在1980年，深圳编制了第一版城市总体规划，用于指导特区的城市建设。1986年，《深圳经济特区总体规划》获批实施，两年后，第一版土地开发供应计划指标颁布施行，自此特区建设便有了规划管控。此后，1996年、2010年的两版城市总体规划，通过不断创新完善规划内容及管理举措，适应并推动了整个城市的发展建设。在借鉴香港规划图则体系基

础上，深圳设立了“三个层次、五个阶段”城市规划体系，在国内首创了城市规划标准与准则，而法定图则成为规划管理核心工具，对城市发展起到了关键性指导作用。2004年，深圳首次划定基本生态控制线，把全市一半土地作为生态用地保护起来，勾勒出城市未来的空间发展格局，有效控制了城市建设范围蔓延，保障了城市可持续发展。

这一阶段特区土地制度由初创走向定型，其理论思想、制度体系、法律法规、具体政策都逐步成熟。显然，城市建设财政压力的现实，成为土地制度探索创新的源动力，在向香港学习取经后，深圳也逐步认识到土地资产价值⑥，从而建立了后来为全国借鉴推广的国有土地市场化出让制度。这一制度，与1978年的农村土地联产承包责任制和1998年《土地管理法》建立的土地用途管制制度，成为我国近四十年土地制度最重大的三个制度创新，奠定了我国当前土地制度的基本框架。

1.3 2009至今：围绕城中村改造构建了发挥政府与市场共同作用的土地整备、城市更新制度体系，逐步实现由新增供地向存量供地的制度转轨

短短三十余年，深圳在一个县级城市规模基础上，快速成长为一个特大型城市，现行国有土地出让制度及特区优良的营商环境刺激了土地需求及供应，在1987至2008年间，深圳以几乎每年一个中小型城市的规模在快速扩张，建设用地过快消耗，土地供应难以为继，转向以存量土地开发为主已成必然。基于这一背景，2012年国土资源部、广东省联合批复了《深圳市土地管理制度改革总体方案》，标志着深圳第二轮土地制度改革正式启动。本轮改革以产权明晰、市场配置、节约集约、科学调控为原则，结合深圳实际，推进土地资源配置市场化、土地利用高效化和土地管理法制化，进一步挖掘释放存量土地潜力，探索创新深度城市化地区土地制度体系。

一是构建市场主导的城市更新制度体系。2009年，在广东省“三旧”改造政策支持下，结合城中村和旧工业区改造经验，深圳启动了城市更新，即在传统旧城改造政策基础上，引入市场主体，在规划管控前提下以城市更新单元为对象，通过拆除重建、功能提升、综合整治等手段，实现完善城市功能、优化产业结构、解决土地历史遗留问题、提升低效用地潜力等目标[3]。目前，城市更新已经建立起了行之有效的运行模式及政策体系，具体做法在全国引起了广泛关注。

二是搭建政府主导的土地整备制度体系。为盘活原农村掌握的存量低效用地，深圳开展了土地整备工作，对零散用地进行整合清理，提前收回土地纳入政府储备。2015年，在坪山南布、沙湖社区试点基础上，制定出台了《土地整备利益统筹试点项目管理办法(试行)》，探索建立了整村统筹和片区统筹两类土地整备利益统筹方式，通过规划、土地、资金的政策统筹，以“留用土地、收益分成、物业返还+建筑重置价补偿”等多元利益共享方式，实现政府、原农村集体及相关权益人等多方利益统筹，为探索新型城镇化下征地制度改革、土地增值收益分配提供了经验借鉴。

三是继续扩大市场配置范围。深圳始终坚持发挥市场配置资源的优势，通过建立产业用地用房供需服务平台，加强市场供需高效对接，推动健全市场交易机制；通过允许原农村集体尚未进行开发建设，符合规划的工业用地、安居型商品房及养老设施用地入市流转，实现了不同权利主体的土地同价同权，并以市场化方式保障民生领域土地供应。实践层面，2013年12月，宝安凤凰社区地块作为全市原农村集体用地入市流通的首个试点项目成功交易。此外，深圳进一步放宽工业楼宇分割转让限制等，推动市场配置产业空间资源。

四是多措并举消化违法建筑。违法建筑作为深圳快速城市化、工业化的伴生物，既是城市管理和社会治理必须攻克的难题，也是拓展城市发展空间的重大潜力资源。2015年以来，深圳全面打响了查违攻坚战，实施史上最严格的考核问责，以拆促控实现了新增违建“零增量”，彻底扭转了违法建筑连续三十多年的增长势头，实现了查违形势的根本性好转。同时，通过城市更新、土地整备、建设用地清退等多元手段拆除消化存量违建。目前，深圳正在积极制定“农村城市化历史遗留违法建筑处理的实施办法”，为历史违建处置提供政策依据。

五是推动规划国土体制机制优化。2016年初，罗湖以城市更新改革为突破口，率先在规划国土领域落实“强区放权”改革。同年11月，市政府明确开展规划国土领域体制机制改革，在全面削减行政职权、再造业务决策办理流程之外，还将城市更新、产业用地、规划土地监察执法、土地整备等八项重点领域职权事权调整至各区，推进重心下移，充分调动各区积极性，提高审批效率。

2 深圳土地制度改革的成效与经验

2.1 土地制度改革的成效

国有土地有偿出让是深圳为国家土地制度改革作出的重大贡献，其历史功绩可谓彪炳史册。回顾这段历史，重新评估深圳土地制度改革的成

效，确定评估的坐标极为重要。近几年，当年的改革领导者与参与者，对深圳的改革成就也有过一些反思与检讨[7]，他们对改革成就的态度是不否定成绩，也能够正视存在的问题与不足，当然也有一些改革思路没有得到贯彻的遗憾。那么，在回顾这些改革成就之时，我们所秉持的观念或坐标，也同样是历史地看待改革的成就，客观而又以“更上一层楼”的要求分析问题，即看待成就时，坐标要前移，向前比较;分析问题时，要坐标后移，立足于未来，剖析当前的不足。基于这样的一个基本立场，笔者尝试就深圳土地制度改革的成绩与效果作如下小结：

其一，深圳在土地制度改革方面，对国家和深圳最大的贡献就是探索形成了国有土地有偿有期限市场化出让的土地使用制度，以及其他辅助或配套的各类土地市场交易制度，还有相应的管理体制。在第二阶段及第三阶段，深圳把市场化交易推广到产业用地、把市场地价应用到城市更新，都是这些制度创新的深化或适应性变通，没有脱离国有土地市场化交易的基本制度范畴。

对于为了保障土地来源而建立的集体土地国有化制度即土地征收制度，深圳基本上沿用了广东省的征地返还地政策，深圳的创新是把征用加有比例返还制度进行批量运用，进行大规模地统征与统转。

在农村土地管理制度与土地用途管制制度两大领域，一则深圳农业用地一直减少，没有改革的动力和必要，而用途管制在国家层面分为两个部门即建设部和国土部，分别统辖，没有形成统一的制度体系，深圳创新的空间并不大，值得赞颂的是引进了香港的详细规划法定图则理念，把社会力量引入到图则编制与管理规则中来。客观地讲，深圳对国家的制度创新贡献，就是国有土地市场化出让制度。国有土地市场化出让制度是一个十分重大的制度群，是一个革命性的制度再造，基本上奠定了我国近四十年城市市场经济制度的基础。

其二，深圳创新的国有土地市场化出让制度，完全破除了国有土地没有价格、不能交易的旧制度，它的经济贡献有两个方面，一是建立了新的面向所有市场主体(包括外资企业)的建设用地供应制度，为我国引进外资奠定了基础，保障了土地要素以一种科学合理的渠道向市场流转与供应，为外商大规模进入中国用地市场奠定了基础，一举改变了外商无法使用国有土地、资产得不到保障的局面；二是这一制度恢复了土地的商品属性，使土地价值能以市场价格体现出来，从而相应地恢复了土地作为资本与财产的基本属性，进而引发了几乎所有市场主体对土地财富的追求，极大地活跃了市场经济，其中尤以房地产市场为最显著。这个制度一经建立，不仅解决了困扰深圳的基本问题——供应土地与财政困境，还特别地全盘活跃了整体经济。对全国而言尤其重要的是，近四十年中国经济的全面繁荣主要在于投资拉动，而正是这个城市土地市场化制度，把改革开放前被锁死的不动产经济释放出来，全面带动了城市建设与住房改革，带动了工业用地投资，直至发展到“房地产绑架了中国经济”的极端状态。不难理解，这个制度既是特区成功之关键，是特区不断创造辉煌的基础制度，也是推动中国经济走向四十年辉煌的制度创新之一。所以，这个创新的经济贡献怎么高估都不过分。

国有土地市场化出让制度，经过深圳的大胆探索，国家再通过修改宪法予以支持，进而在全国得到推广。在我国行政权利与土地公有制密切结合的背景下，国有土地市场化出让制度催生出了一个没有预想到的结果，即所谓“土地财政”。事实上，深圳在一开始就是要建立基于土地这个唯一资产之上的财政源泉。有人说当今深圳已经没有或只有很小的土地财政，这是不准确的，深圳的土地财政一直非常重要且规模不小，是全国以地生财获得公共财政积累或投入的最典型样本，不能因为“土地财政”已经成为一个贬义词而否定“土地财政”的存在及其对深圳发展的长期支撑作用。当然，“土地财政”发端于深圳，从深圳推广到全国，国有土地出让制度引发“土地财政”现象值得深思，到底是这个制度本身存在缺陷，还是这个制度被其他因素引导产生了过度化发展，从而扭曲了经济结构？这个问题将在后文分析。总之，国有土地市场化出让制度正面的经济贡献十分巨大，是推动我国几十年经济快速发展的基础制度之一。

2.2 土地制度改革的历史经验

深圳的土地制度改革主线，可以概括为“土地资源及其价值市场化”和“保护原村民土地权益”两点，具体而言：

一是坚持市场化取向。深圳国有土地使用权向市场主体出让，在一开始就采用了香港的市场化做法，所以，市场化是城市土地制度改革长期以来的主线，是深圳土地制度改革的关键一环。从制度变革链条来看，以市场化为起点，往前追溯，市场化取向要求土地产权明晰可交易流转，必然要解放思想破除束缚在土地上的条条框框，必然要求推动土地拍卖“第一槌”等一系列重大变革；往后延伸，市场化取向要求政府着力建立健全市场环境、扩大市场配置土地的范围，从而搭建起完备的土地资源配置体系，推动土地制度进一步完善。市场化不仅是一种手段和工具，已经成为根植在深圳的一种理念，更是一个

目标，就是要实现“市场在资源配置中起决定性作用”。从实践来看，当前的土地一级市场政府垄断，二级市场也不健全，市场化道路任重而道远，接下来，不仅要构建城乡统一的建设用地市场，还要进一步完善市场配置的方式方法，弥补当前土地市场中的种种缺陷，推动土地市场化进一步深入，有望产生新一轮的改革红利。

二是重视保障原村民的土地财产权益。深圳城市化进程中不断征用农村土地，始终坚持的是尽量保护原村民土地权益，让原村民分享城市高速发展红利，所以几十年来深圳征用土地数量之巨大国内少见，但一直没有出现过群体性事件，就与重视保护原村民利益有关。从原特区内“统征”到原特区外“统转”，深圳在支付征收土地对价的同时，一直采取了留用土地给原村集体及村民以保障其正常的生产生活，原村集体及村民获得了一定量的合法合规土地，通过在这些土地上兴建厂房、私房出租分享城市化红利。当前，深圳在新一轮土地制度改革中，创新探索了“原农村集体经营性用地入市”等实现“农地”权益的方法，比如宝安凤凰社区土地入市，原村集体不仅获得了出让价款的分成、部分物业，还获得了受让企业的部分股权，实现了由“出租经济”向实业投资的转型升级，可以说，深圳原村民享受到了较其他省市农民更大的土地红利。当然，深圳大量违法建筑的出现，反映了在保护村民利益的同时，规范土地管理和规范村民用地行为仍然没有做到位。

2.3 土地制度改革存在的问题

前面笔者从制度创新及其经济影响的角度，分析了深圳在土地制度改革方面的成绩，这些成绩应当予以充分肯定，特别是对比深圳建市初期面临的政治氛围及制度环境，如此大胆的探索与创新并且取得了辉煌的成就，在世界城市史上都极为罕见。但是，当时的改革领导者与方案起草者仍然都心存一些遗憾，除了因为一些改革设想没有实现外，另一个重要的原因就是对可能出现的问题估计不足，深圳土地制度改革历程值得反思与检讨。从今天来看，当年探索建立的一整套制度暴露出很多问题，这些问题有些在改革之初有所预想，但却没有防止住，有些根本没有思考那么深入与广阔。现在，站在更高的高度，以未来的视野来看待，笔者认为，深圳土地制度改革四十年来，经验教训有以下几个方面：

其一，对集体土地产权尊重与管理仍然不够，对深圳农村和农民城市化工业化之后的生产生活，缺乏深远细致的思考与安排。

首先，特区内外农村与农民大量违法用地与违法建筑这个事实，显示出农民对当时的土地制度安排并不完全接受。深圳将原农村集体经济组织改造为“股份合作公司”，设想原村民通过经营留用土地，可以解决就业并获得经济收入，但目前大部分股份合作公司都只能以地生财，甚至大多数股份公司经营难以为继，农民主要的收益却来自私有住房的租金收入。说明这一方式并没有解决根本问题。其次，深圳原农村与村民仍然处于半城市化状态，城中村成为村民最后的“堡垒”，显示深圳没有充分有效的制度设计以实现原村民的完全城市化。之所以把根源回溯到集体产权层面，是因为假如一开始就充分尊重集体产权尤其是集体土地产权，就应当在土地征转时让农民享受一定的土地增值，甚至实施“同地同权”下的“农地入市”；就应当安排好农村用地利用制度，如宅基地审批，引导原农村按规划进行建设，从根源上禁绝大量违法占用的产生；就应当引导农村集体尽早实施产业结构转型；就应当对农村土地尽早进行确权登记等等。虽然不能说尊重了集体产权，原农村的种种问题就一定不会产生或存在，但可以预想，尊重了集体产权，很多问题至少不会这么严重。

其二，以增量为主的“土地财政”已经难以为继，如何实现土地财政体制的转型，深圳尚未进行有益的探索。

众所周知，深圳是土地财政体制的肇始者，但最没有可持续性的恰恰就是深圳，因为以新增建设用地出让为基本逻辑的土地财政体制，一旦没有了新增用地，土地财政收益锐减就不可避免。深圳对此并没有进行深入的探索，在全国对土地财政弊端不断批评甚至讨伐之际，深圳的声音缺席了，原因是深圳仍然有一些由原村集体和村民占用没有完全卖过的土地，可以继续出让，同时城市非土地财政收入状况良好。目前，深圳正积极探索的城市更新或土地整备模式，主要是通过产权单一化(使用权主体单一化)过程，以及土地增值收益政府与村民和开发商共享两个思路，把这些土地再清理出来继续出让。从大量的实践看，政府从土地出让上所获收益已经所剩无几。目前，由于政府税收仍算充裕，深圳可支配的财政收益并没有因为土地财政下降(目前还不严重)而现出窘迫。但从土地财政体制及目前的城市更新和土地整备政策引发了两个基本的思考：第一，以国有建设用地出让制度为基础建立的土地财政体制应当是什么样子的，国外发达国家以存量土地资产税收为基础的土地财政体制，有没有借鉴价值？深圳曾经并不积极性探索房地产税收体制改革，反映了对于这个问题深圳没有准备进行回答。第二，我国城市的存量土地资产或财富应当如何盘活，如何进行调节？目前建立在新增用地出让收益上的土地财政，一开始就对

收取存量土地增值收益重视不够，增值税作用至今也没有发挥出来，炒房因此收益可观。现行的土地财政是否需要考虑建构基于城市土地资产或财富之上的收益调节与资产税收(包括存量税与增值税)，显然目前的土地财政体制并没有充分考虑到在土地资产属性恢复之后，对土地资产进行市场化运营、对土地财富进行税收调节是土地制度市场化的应有之义。

其三，现行城市土地制度的先天缺陷，是在改革开放初期只单纯进行土地出让制度建设，而对这个制度关联的前后向制度考虑不够，造成与其他部门制度创新不匹配。

1987年关于城市国有土地出让制度创新方案，深圳的制度设计也初步考虑了土地出让的市场效应可能被扭曲的问题，提出了要对土地增值分配进行控制的初步设想，即提出了社会平均利润率的概念。且不论这个设想是否合理与科学，管控土地增值收益、调节增值分配格局却是正确的。遗憾的是，这个想法没有以具体的制度设计付诸实施，结果是，一方面深圳及我国其他各级城市政府都学会了运用政府的两个权力，即国有土地所有权代理人权力以及政府对市场干预的权力，通过各种途径放松上级用途管控，通过更多的出让国有土地，通过政府对市场机制的多种变相引导或干预，将土地出让转变为实现政府筹资需求与发展(即GDP)需求的工具。国有土地使用权成为土地溢价的初级载体，政府从土地要素交易上获取了巨大的增值收益，但在土地产品市场特别是在房地产业上，政府同样采取了完全放任的市场化改革，再次助推土地产品(房产)成为更大溢价的载体，城市国有土地出让制度终于没有实现对土地增值程度与增值分配格局的调节或管控。当房地产绑架了中国经济的时候，土地出让制度反而被扣上“面粉涨价引发面包涨价”的帽子。通过近三十年的运行，如果以上分析是成立的，就不难发现，国有建设用地使用权出让制度改革具有单兵突进性质，这个结论虽有事后诸葛亮之嫌，但我国城市土地制度市场化改革方案，没有考虑这个方案是要在高度计划与集权的体制下运行，要在国有土地产权主体被城市政府自动代理的状况下运行，却是不争的事实。几十年来，正是这种市场机制优势被城市政府搭了便车，才造成制度扭曲。此外，笔者还要指出，这种状况不仅没有得到校正，还在向更深的层面恶化，以深圳为例，由于关于城市土地增值尤其是再开发权或称为发展权制度的缺失，始于2009年的城市更新或土地整备政策，以“利益共享”为政策出发点，正在将大量的发展权收益让渡给开发商或原村民。这里，不是说这种让渡一定是绝对不行的，而是现行政策关于让渡的规则与边界是缺失的，没有规范，发展权实际上正成为被“利益共享”自由裁量的另一个利益空间，正在被随意滥用，公共利益受到很大伤害。这一形势说明，深圳新的土地管理制度改革依然没有考虑制度的系统性与相互匹配问题，仍然在土地财政体制惯性下按旧的路径依赖在推动。

3 下一阶段改革展望

2012年，国土资源部和广东省联合批复了《深圳市土地管理制度改革总体方案》(以下简称《总体方案》)。这是深圳再次主动提出进行土地制度改革。《总体方案》经多方商讨，涵盖了多方诉求。无论如何，这标志着深圳对现行制度展开检讨与深化改革。经过近六年的实施，当前的情况是，较多改革设计并没有落实，其中的原因可能有方案要求不尽明确或者不合理，也可能对改革事项认识存在分歧。总之，这轮改革方案，并没有在全国土地制度改革的大潮中掀起大的浪花。客观地讲，深圳本轮改革面临的制度环境已经不同于第一轮改革那个时期，因为大量制度已经初步建立，大量的政策已经嵌入到日常工作的方方面面，城市政府运用这套制度很得心应手，制度缺陷的校正恰恰是需要约束地方政府，因此较难得到响应。再一方面，土地制度改革重要性被认识到以后，中央政府加大了统筹力度，不是所有的地方都有改革的任务与权力。中央主要通过不断选取试点进行改革探索。显然，深圳得到了改革授权，特区也有地方立法权，深圳开展土地制度改革逻辑上不存在制度环境很强的限制，但无形的约束仍然存在，所以，这轮制度改革中政府并没有成为主动的推进力量。因此，在市级层面对土地制度要不要改、改什么、怎么改，并没有形成统一的认识与改革意志，事实上2012年深圳新的土地改革方案，主要是规划国土部门在推动，市级层面支持与推动动力不足。

与深圳的情形不同，全国土地制度改革的呼声一直较高，但也主要是在农村土地制度领域。事实上，笔者认为对于城市土地制度，全国同样没有形成共识，因为并不是有较多的城市出现了深圳可开发建设用地趋于枯竭的状况，也没有遇到像深圳这样有那么多城中村需要进行深度城市化。

十八大之后，中央对土地制度改革提出了较多新的思路，以农村“三权分置”为代表，而在城市土地制度方面，笔者认为，同样没有形成顶层设计方案，唯一明确推进的就是加快推进房地产税收制度的探索与实践。十九大后，以自然资源部成立为标志，中央关于土地用途管制制度主要从政府行政权力的统一方面着手，为规划公

(下转第47页)

的发展历程表明：地方性规划技术标准不仅仅是一项工程专业技术，更是一项融合规划技术、规划管理与公共政策的综合制度体系，其制定暨要反映地方城市发展进程与发展模式转型的实际需求，也要深入把握市场机制和市场经济规律对于城市规划管理体系的影响。同时，在遵循国家规划技术标准基本原则与强制性规定的基础上，地方标准与国家标准应在技术内容、技术深度两方面进行适当分化，通过地方标准的创新丰富国家标准的实践案例，通过完善国家标准体系实现对地方标准的有效衔接与传导。

参考文献(References)

1 朱文华．城市规划需要强化标准的制定——深圳市城市规划标准与准则编写记[J]．城市规划汇刊，1998(1):20—26.
ZHU Wenhua. Urban Planning Needs Standards: Shenzhen Urban Planning Standards and Guidelines Compilation[J]. Urban Planning Forum, 1998(1):20—26.

2. 邹兵，吴晓莉．以科学发展观指导城市规划技术标准的制定——《深圳市城市规划标准与准则》修订工作思路[C]//中国城市规划年会论文集，2004.
ZOU Bing, WU Xiaoli. To Guide Urban Planning Technology Standard with Scientific Outlook on Development: Methods for Revising Shenzhen Urban Planning Standards and Guidelines[C]//Proceedings of Annual National Planning Conference 2004, 2004.

3 周劲，王承旭，顾新，等．五合·五分·五化——2013版深圳市城市规划标准与准则修订思路综述[J]．规划师，2013(5):43—46.
ZHOU Jin, WANG Chengxu, GU Xin, et al. Integration, Differentiation and Orientation: The 2013 Shenzhen Urban Planning Standard and Regulation Revision Concepts[J]. Planners, 2013(5):43—46.

4 深圳市建设局．深圳市城市规划标准与准则(1990版)[Z]．1990.
Shenzhen Construction Bureau. Shenzhen Urban Planning Standards and Guidelines (1990) [Z].1990.

5 深圳市人民政府．深圳市城市规划标准与准则(1997版)[Z]．1997.
The People's Government of Shenzhen City.Shenzhen Urban Planning Standards and Guidelines (1997)[Z].1997.

6 深圳市人民政府.深圳市城市规划标准与准则(2004版)[Z]．2004.
The People's Government of Shenzhen City.Shenzhen Urban Planning Standards and Guidelines (2004)[Z]. 2004.

7 深圳市人民政府.深圳市城市规划标准与准则(2013版)[Z]．2013.
The People's Government of Shenzhen City.Shenzhen Urban Planning Standards and Guidelines (2013)[Z]. 2013.

(上接第22页)

权的统一奠定了基础，这是一个划时代的重大举措，必然成为最近五年的重点探索领域，因为目前只是实现了公权的政出一门，但推进用途管制公权在国土管理体制上的再造，仍然需要技术层面的探索与落实。

基于以上形势判断，笔者对深圳土地制度改革的基本判断是，深圳土地制度的系统改革并没有因为2012年《总体方案》而达成共识，全市对于土地制度改革的需求还是浅层次的，是循着旧体制改革惯性的，主要是围绕需要更多工业用地发展实体经济，深圳市政府目前努力的方向依然是增加工业用地供应以及加快城市更新项目推进等方面。展望未来，本文认为未来深圳在土地制度改革领域，有两个基本走向，其一，由于面临较全国其他城市稍早出现的严重问题，探索需求依然较多，但总体上会以小步改革为主要策略，对改革方向并不一定进行定性判断。其二，土地制度的重大改革并不是深圳目前努力的重点与方向，因为没有这样的共识，也没有这样的安排。深圳可能会等待中央层面的一些重大改革措施并积极予以响应。其三，城市更新与土地整备的政策创新与规范化，可能也应当会成为今后至少五年重点探索的领域。

注释(Notes)

① 《关于中外合营企业建设用地的暂行规定》(国发〔1980〕201号)。
② 《深圳市宝安、龙岗区规划、国土管理暂行办法》(深府〔1993〕283号)。
③ 《深圳经济特区土地管理体制改革方案》1987.7，深圳市档案馆 。
④ 《关于深圳经济特区农村城市化的暂行规定》(深发〔1992〕12号)。
⑤ 《关于加快宝安龙岗两区城市化进程的意见》(深发〔2003〕15号)。
⑥ “深圳土地制度改革三十年”课题组采访改革当事人回忆文字稿(未刊稿)。
⑦ 深圳土地制度改革三十年课题组李灏、刘佳胜的访谈材料(未刊稿)。

参考文献(References)

1 吴次芳，靳相木.中国土地制度改革三十年[M].北京：科学出版社，2009.
WU Cifang, JIN Xiangmu. Thirty Years of Chinese Land Institutional Reform[M]. Beijing: Science Press, 2009.

2 付莹．深圳重大改革创新史略(1979—2015)[M].北京：社会科学文献出版社，2017.
FU Ying. A Brief History of Significant Reform and Innovation in Shenzhen (1979—2015)[M]. Beijing: Social Science Academic Press, 2017.

3 汪晖，陶然.中国土地制度改革难点、突破与政策组合[M].北京：商务印书馆，2013.
WANG Hui, TAO Ran. The Difficulty, Breakthroughs and Policy Combination of Chinese Land Institutional Reform[M]. Beijing: The Commercial Press, 2013.